



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
NONA CIVILE - FAMIGLIA

Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati:

Dott.ssa **Beatrice Secchi**

Presidente

Dott.ssa **Piera Gasperini**

Giudice

Dott. **Giuseppe Gennari**

Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. 14610/2019 R.G. promossa da:

Parte_1, (C.F. *C.F._1*); nata a Fkih Ben Salah, in Marocco, il 19.12.1976 (cittadina marocchina) con il patrocinio dell'Avv. Donatella Iacona, con studio in Milano, via G. Mameli n. 20, presso cui è eletto il domicilio;

RICORRENTE

contro:

Controparte_1 (C.F. *C.F._2*); nato a Oulad Smail, in Marocco, l'01.01.1971 (cittadino marocchino) con il patrocinio dell'Avv. Carlo Ginaldi, con studio in Milano, via Gozzadini n. 14, presso cui è eletto il domicilio;

RESISTENTE

dato atto che alla Procura della Repubblica è stata data comunicazione del procedimento ai sensi dell'art. 71 c.p.c

Oggetto: scioglimento del matrimonio.

Data della decisione: 17 marzo 2021.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Premesso:

- 1) - che *Parte_1* e *Controparte_1* anno contratto matrimonio con rito civile in Beni Mellal (Marocco) in data 27 maggio 1995, trascritto a Milano (anno 2015, atto n. 215, reg. 1, parte II, s. C/I);
- 2) - che dal matrimonio sono nati *Per_1* in data 24 gennaio 1996, Imad in data 7 settembre 1997, *Per_2* in data 24 settembre 1999, *Per_3* in data 14 gennaio 2004, *Per_4* in data 31 luglio 2011;
- 3) - che i coniugi si sono separati con sentenza definitiva n. 5356 del 2017;
- 4) - che con ricorso depositato il 22 marzo 2019 parte ricorrente chiedeva che il Tribunale dichiarasse lo scioglimento del matrimonio e confermasse l'affido esclusivo dei figli minori, con collocamento materno e assegnazione della casa coniugale; chiedeva che le visite paterne con modalità protette venissero regolate secondo le indicazioni dei Servizi Sociali; un assegno di euro 1000,00 mensili (euro 200,00 per figlio) per il mantenimento dei figli non autosufficienti, oltre al 50 % delle spese extra; in via subordinata chiedeva disporsi a carico di parte resistente il versamento diretto al figlio *Per_1* di euro 200,00 mensili oltre al 50% delle spese extra;
- 5) – che con ordinanza del 25 giugno 2019 il Giudice disponeva la riunione del presente procedimento a quello promosso da controparte in data 18 marzo 2019 (rubricato con n. R.G. 12947/2019), stante la comunanza oggettiva e soggettiva tra gli stessi, già riassegnatogli;
- 6) – che *Controparte_1* costituitosi in giudizio, aderiva alla domanda di scioglimento del matrimonio e chiedeva l'affido congiunto dei figli minori *Per_3* e *Per_4* a entrambi i genitori con collocamento prevalente materno e visite paterne a fine settimana alternati e di due pomeriggi infrasettimanali, tutte le settimane; un assegno mensile per il mantenimento dei figli di euro 100,00 mensili;
- 7) – che con ordinanza presidenziale dell'8 ottobre 2019 il Presidente f.f. confermava i provvedimenti della separazione e disponeva che i Servizi Sociali incaricati facessero pervenire relazione di aggiornamento entro il 30 gennaio 2020;
- 8) – che in data 26 novembre 2020 le parti precisavano le conclusioni come da note scritte e il GI assegnava termini per comparse e repliche. La Camera di Consiglio veniva tenuta in data 18 marzo 2021.

Premessa

Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. sulla pronuncia di *status* ai sensi del Reg. CE 2201/2003 art. 3 co. 1 lettera a) primo alinea in quanto si trova in Italia la residenza abituale dei coniugi.

La legge applicabile al divorzio è quella italiana ai sensi del Reg. UE.. 1259/2010 art. 8 lettera a) (legge dello stato della residenza abituale dei coniugi).

Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alla responsabilità genitoriale ai sensi del Reg. CE 2201/2003 art. 8 in quanto il figli minori risiedono abitualmente in Italia.

La legge applicabile alla responsabilità genitoriale è la legge italiana ai sensi della Convenzione dell'Aja del 19.10.1996 ratificata dalla Legge 101/2015 art. 17 essendo in Italia la residenza abituale del minore.

Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alle obbligazioni alimentari a favore dei figli minori ai sensi del Reg. CE 4/2009 art. 3 lettera d) in quanto domanda accessoria alla domanda sulla responsabilità genitoriale per la quale vi è la competenza di questa A.G.

La legge applicabile alla obbligazione alimentare è la legge italiana ai sensi del Protocollo dell'Aja del 23.11.2007 art. 3, richiamato dal Reg CE 4/2009 art. 15 e approvato dal Consiglio della unione europea il 20.11.2009, atteso che l'Italia è lo Stato di residenza abituale del creditore.

Status

La domanda diretta a ottenere lo scioglimento del matrimonio va accolta, sussistendo il presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970.

Come risulta dai documenti allegati dalle parti, infatti, i coniugi si sono separati con sentenza n. 5356 del 2017. Da quel momento la separazione è proseguita ininterrottamente e la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non è stata più ricostituita.

Sussistono quindi i presupposti richiesti dalla legge per consentire al presente Collegio di formulare un giudizio positivo sulla sussistenza del presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970;

Responsabilità genitoriale

Sono ancora minorenni solo due dei cinque figli della coppia. La prole è affidata in via esclusiva alla madre sin dalla sentenza di separazione, con la quale erano state previste anche visite in spazio neutro per il padre. All'esito dell'udienza presidenziale, sono stati confermati i provvedimenti della separazione, contestualmente delegando i servizi sociali di proseguire negli interventi in atto.

Con ultima relazione del 13 novembre 2020, i servizi hanno dato atto della chiusura – con esito positivo – degli interventi in spazio neutro. Riferiscono i servizi che il rapporto tra i genitori è migliorato, che gli stessi sono stati in grado di comunicare, soprattutto rispetto ad alcune problematiche emerse nel corso dell'estate rispetto alla figlia.

Alla luce di queste considerazioni, il padre vorrebbe il ripristino dell'affido condiviso, mentre la madre insiste per la conferma dell'esclusivo. Ritiene il tribunale che – nonostante il miglioramento dei rapporti tra le parti – la relazione tra le stesse non abbia solidità tale da ritenere che i signori sarebbero in grado di gestire la quotidianità dei figli. Tra i genitori vi sono ancora forti frizioni per ragioni economiche. La difesa della signora riferisce di aggressioni verbali verificatesi davanti ai servizi sociali. Il regime di affido esclusivo, che fino ad oggi ha “funzionato” bene, continua ad essere quello maggiormente tutelante per i minori.

La casa coniugale rimane assegnata alla madre, la quale peraltro è già titolare del contratto di locazione ^{Org-}.

Quanto alle visite paterne, ritiene il tribunale di seguire le indicazioni dei servizi sociali e cioè ai servizi medesimi sarà affidato il compito di calendarizzare tali visite, le quali potranno però svolgersi in modo libero e non più sotto il controllo di spazio neutro.

Mantenimento della prole

Come detto, il tema economico, crea grosse tensioni tra le parti. La sentenza di separazione prevede 500,00 euro per i figli. La madre ne vorrebbe 1.000, mentre il padre ne vorrebbe dare 100.

La signora lavora con un reddito (2018) di 18 mila euro lordi. Il signore è meccanico, ma dice di non lavorare a causa di una spalla rotta e un occhio malandato. Esattamente, quali siano le risorse – chiaramente non particolarmente elevate – del resistente il tribunale non è in grado di dirlo. Verosimilmente il signore si arrangia con lavori vari. Oggi egli vorrebbe la revoca dell'assegno per i tre figli maggiorenni. Tuttavia, la parte ha mancato non solo di provare, ma anche semplicemente di indicare quali sarebbero le attuali occupazioni dei figli. Quindi, il tribunale non è nelle condizioni di considerare i ragazzi automaticamente autonomi solo perché maggiorenni.

Posto ciò, pur considerando la situazione di difficoltà del padre, il contributo di 500,00 euro – già previsto – sembra davvero il minimo. Si tratta di 100,00 euro a figlio, con i quali la madre deve pensare in modo pressoché esclusivo al loro mantenimento.

Un importo maggiore è obiettivamente insostenibile per il padre; ma anche un importo minore è impossibile perché incompatibile con l'ordinaria sopravvivenza della prole.

Le spese extra andranno divise al 50% secondo protocollo del tribunale di Milano.

Spese

Tenuto conto dell'esito del giudizio, le spese di lite vanno compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile n. 14610 del 2019, così provvede:

DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi *Parte_1* e [...] *CP_1* quali hanno celebrato matrimonio con rito civile in Beni Mellal (Marocco) in data 27 maggio 1995, trascritto a Milano (anno 2015, atto n. 215, reg. 1, parte II, s. C/I)

AFFIDA i figli minori *Per_* e *Per_4* in via esclusiva alla madre, con collocamento presso di lei;

DELEGA i servizi sociali a calendarizzare le visite padre/minori con modalità libere e comunque con quelle ritenute più opportune;

ASSEGNA la casa coniugale alla madre;

PONE a carico del padre, per il mantenimento indiretto dei figli non autosufficienti, un assegno di euro 500,00 mensili – come già rivalutati dalla separazione – da versare in via anticipata alla madre entro il 5 di ogni mese. Somma soggetta a rivalutazione ISTAT annuale;

PONE a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre il 50% delle spese straordinarie così determinate:

- **spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:** a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante; b) cure dentistiche presso strutture pubbliche; c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal *Organizzazione_2* [...] d) tickets sanitari; e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista; f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal *Organizzazione_2* ;
- **spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:** a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private; b) cure termali e fisioterapiche; c) trattamenti sanitari non erogati dal *Organizzazione_2* , ovvero previsti dal *Organizzazione_2* [...] ma effettuati privatamente; d) farmaci omeopatici;
- **spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:** a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici; b) libri di testo; c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività

sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica; d) dotazione informatica (pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica; f) fondo cassa richiesto dalla scuola; g) gite scolastiche senza pernottamento; h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;

- **spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:** a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati; b) gite scolastiche con pernottamento; c) corsi di recupero e lezioni private; d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;

- **spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:** a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, gest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);

- **spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:** a) corsi di lingue; b) corsi di musica e strumenti musicali; c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter; f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori; g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;

Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.

Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.

SPESE compensate;

Manda alla Cancelleria per la comunicazione all'ufficiale di stato civile del comune di Milano affinché provveda alle annotazioni e trascrizioni di legge, nonché ai servizi sociali delegati per quanto di competenza.

Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione IX civile del TRIBUNALE ORDINARIO di Milano il 17 marzo 2021

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Beatrice Secchi

il Giudice relatore

Dott. Giuseppe Gennari